MUSTACCHI
ADVOGADOS

SÃO PAULO SP
+55 11 3853 0310
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 110
CJ 63/64 ITAIM BIBI

MUSTACCHI.COM.BR

RELATÓRIO DE AUDITORIA LEGAL IMOBILIÁRIA

"CRA – SAFRA GRÃOS"

14 de setembro de 2021

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

São Paulo, 14 de setembro de 2021.

À

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, n.º 1123 – conj. 215

Itaim Bibi

São Paulo – SP

CEP 04533-004

At.: Michelle Pagnocca

(via e-mail: michelle.pagnocca@virgo.inc)

Ref.: Relatório de Auditoria Legal do "CRA" – "Operação SAFRA GRÃOS"

Prezados,

Este relatório de auditoria legal ("Relatório") foi elaborado para fins de avaliação, pela **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.340.949 ("Virgo" ou "Securitizadora"), no âmbito da emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 61ª (sexagésima primeira) emissão da Securitizadora, lastreados na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, nos termos Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada ("CPR-F"), emitida por **WILLIAN ATAIDES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 1251036 SSP – GO e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 274.558.311-53, residente e domiciliado na Cidade de Nova Canaã do Norte, Estado do Mato Grosso, na Avenida Brasil, nº 100, Centro, CEP 78.515-000 ("Devedor") e avalizada pela **SAFRAGRÃOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tocantins, nº 540, Conjunto 04, Agronomia, CEP 91540-420, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 06.253.172/0001-53 ("SAFRAGRÃOS") e tem como propósito apresentar as considerações do

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

nosso escritório a respeito da verificação da segurança jurídica para a constituição de garantias em favor da Securitizadora, de alienação fiduciária do Imóvel objeto da matrícula n.º 271, pertencente ao Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte – MT e do proprietário William Ataídes da Silva ("Imóvel", "William" e "Operação"). Todos, quando em conjunto, serão denominados ("Auditados").

1. Considerações Iniciais

1.1. ESCOPO. O escopo deste Relatório contempla a análise jurídica relacionada ao Imóvel, ao Proprietário e à Sociedade na qual ele possui participação, com ênfase nas áreas imobiliária e processual cível, trabalhista e tributária, nas esferas judicial e administrativa.

O Proprietário é o único titular de direitos reais na cadeia dominial decenária do Imóvel, tendo adquirido em 31/10/1986, conforme Escritura Pública lavrada no Cartório de Brasilândia/MT, no livro 03, fls. 071, por venda feita por Validio Rambo. Por isso, o escopo deste Relatório não inclui a análise dos Antecessores na Propriedade.

Foi incluída na análise a sociedade Willian A da Silva ME.

1.2. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS. A nossa análise foi baseada na documentação disponibilizada pelo Proprietário e entregue por intermédio da Eleva Capital, via e-mails, baseada na lista de documentos denominada como "Anexo I". Referida documentação apreciada pela Mustacchi foi integralmente inventariada e disponibilizada via *Onedrive* em formato digital e/ou eletrônico, no link para acesso:
https://mustacchi.sharepoint.com/:f:/s/Mustacchi/EjlTcp1a3FRNkDB8lRm-SWoBefA_KRDfiyGkUxsW-yLUbw?e=qk38DA

1.3. DATA LIMITE DE ANÁLISE. O presente Relatório abrange a análise dos documentos disponibilizados até o dia 14 de setembro de 2021.

1.

1.4. DOCUMENTOS PENDENTES E/OU DISPENSADOS. A relação dos documentos não apresentados, dispensados ou que não puderam, por alguma razão, ser emitidos pelos órgãos competentes, estão relacionados no ANEXO I, que passa a fazer parte integrante do presente Relatório.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

1.5. OBSERVAÇÕES RELEVANTES. Não fizeram parte do escopo de trabalho o estudo dos documentos e procedimentos contábeis e financeiros das partes envolvidas na Operação.

Igualmente, não foram contemplados no escopo deste trabalho o estudo das diligências técnicas que envolvem avalição do Imóvel. Eventualmente, tais documentos serão apenas mencionados no presente Relatório, para fins de comentários pontuais.

Exceto se expressamente indicado neste Relatório, não foi efetuada qualquer investigação independente sobre os Auditados (Imóvel, Proprietário ou Sociedade), tampouco, a respeito de quaisquer outras informações e documentos disponibilizados ou sobre a autenticidade destes.

Lembramos que existe a possibilidade de perdas adicionais e aqui não indicadas, seja em razão de passivos ocultos, de informações, certidões ou documentos não disponibilizados até a DATA LIMITE DA ANÁLISE para emissão deste Relatório, ou ainda, disputas vinculadas a eventos passados em que ainda não se transcorreu o prazo prescricional aplicável.

Com relação aos documentos e informações disponibilizados, foi considerado que: (i) todas as cópias são autênticas e completas dos documentos originais; (ii) os indivíduos que celebraram referidos documentos estavam devidamente autorizados para tanto; (iii) as assinaturas são autênticas; (iv) os documentos representam obrigações válidas para as partes signatárias; e (v) todas as informações verbais ou escritas disponibilizadas são corretas, completas e verdadeiras.

Por fim, ressaltamos que nossa atuação profissional não alcança a análise e a verificação de qualquer informação financeira, contábil, técnica e/ou estatística, de forma que, não assumimos qualquer responsabilidade acerca da precisão, clareza, fidelidade e/ou completitude de tais informações e declaramos não ter realizado qualquer verificação que lhes seja relacionada.

Feitas essas considerações iniciais, passamos a apresentar os pontos de atenção e informações pertinentes a respeito das conclusões sobre a análise realizada.

1. Sobre o Imóvel da Matrícula n.º 271

A matrícula foi aberta em 14/03/2008, cuja certidão foi expedida em 09/06/2021.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Consta, até o momento, o registro de uma hipoteca emitida em 30/11/1987, em favor do Banco do Estado do Mato Grosso, para a qual nos foi informado que o débito já havia sido quitado, mas até o momento não foi averbada a respectiva baixa.

Recebemos o ofício n.º 0732/2021 expedido pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – Desenvolve MT, na qualidade de administradora da carteira do Banco do Estado de Mato Grosso S/A – BEMAT S/A, solicitando ao Cartório de Imóveis a baixa da hipoteca na matrícula do Imóvel., em razão da quitação plena do débito.

O Devedor informou que irá providenciar a baixa do gravame junto ao Cartório, para não haver quaisquer óbices no registro da Alienação Fiduciária, cujas prenotações deverão ser concomitantes.

Com relação ao cadastro rural do Imóvel, recebemos documentos referentes a dois cadastros distintos para o mesmo Imóvel, a saber, Recibo de inscrição no CAR Estadual n.º MT130883/2017, cadastro em 09/12/2017; e Recibo de inscrição no CAR Estadual n.º MT184278/2020, cadastro em 20/04/2020. Data da situação 23/07/2020. N.º do recibo federal MT-5106216.

O segundo registro foi feito com área menor de 2991,2564ha, divergente do registro na matrícula.

Conforme informações prestadas pelo Proprietário, o primeiro registro foi inserido no sistema do SEMA/MT, porém, não houve a migração para o SICAR Federal, por inconsistência no cadastro. Diante da demora, o Proprietário optou por realizar o recadastramento do Imóvel rural no CAR Estadual, e após materialização dos limites da área, gerou uma redução de 4,6908 ha por lançamento indevido de um ponto de divisa.

O Proprietário afirmou que já solicitou a correção do registro para constar a área total do Imóvel de 2.995,8872ha. No entanto, importante ressaltar que se trata de erro cadastral que não gera qualquer impacto ao Imóvel ou à Operação, uma vez que tanto o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), quanto o CAFIR (Cadastro de Imóveis Rurais), ambos vinculados ao INCRA e de âmbito federal, indicam a área correta do Imóvel de 2.995,8872, tal como devidamente registrado na Matrícula do Imóvel.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Assim, não haverá óbice ao registro da Garantia junto ao cartório.

Foi assinado um Termo de compromisso ambiental assinado em 19/01/2019 pelo proprietário para recuperação dos passivos ambientais, válido até 31/12/2019.

Referido termo previa a concessão de autorização provisória de funcionamento de atividade rural no Imóvel, uma vez que o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Mato Grosso está em fase de implantação e não é possível proceder aos trâmites necessários para obtenção da licença permanente.

Considerando que o sistema ainda não foi definitivamente implantado em virtude dos efeitos causados pela Pandemia da Covid-19, a Secretaria do Meio Ambiente emitiu nova autorização provisória – Termo de Compromisso Ambiental n.º 12524/2021, com validade até 31/12/2021.

Além disso, foi expedida certidão pela Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, de que não constam restrições e multas ambientais sobre o Imóvel, motivo pelo qual não vislumbramos riscos à operação.

Chamamos atenção especial para a existência de uma ação de usucapião sobre uma área de 363,1936has supostamente dentro do Imóvel, movida por Sebastião Teodoro de Almeida, que alega ter adentrado na posse do Imóvel através de contrato de compra e venda firmado no ano de 2000.

Foi apresentado Relatório do processo assinado em 13/09/2021 pelo advogado responsável, Themystocles Figueiredo, informando que a contestação em nome do Proprietário já foi devidamente apresentada, cujas alegações foram no sentido de ausência dos requisitos necessários à caraterização da Usucapião.

O autor foi intimado a apresentar sua impugnação à defesa, conforme publicação no Diário Oficial no dia 13/09/21.

Em que pese o relatório não tenha indicado o risco de perda do processo, da análise da contestação, poderíamos avaliar que são poucas as chances de uma decisão favorável à Usucapião.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Desta forma, por ora, não vislumbramos um risco significativo ao registro da Alienação Fiduciária.

Até o fechamento deste Relatório, não foi possível emitir a Certidão do Livro III do Cartório de Registro de Imóveis, para demonstrar a inexistência de penhor ou outros ônus não registrados na Matrícula.

Conforme informado pelo Devedor, a solicitação já foi feita, porém, não há número de protocolo. A previsão de entrega do documento é até 22/09/21.

Com relação aos demais documentos apresentados, não verificamos a existência de potenciais riscos ao negócio.

2. Sobre o Proprietário/Devedor William

Dos documentos apresentados em nome do Devedor, verificamos a existência de apontamentos em 2 (dois) deles, a saber:

- Certidão de Distribuição de Ações Cíveis em 1ª Instância: indica a existência de 14 (catorze) processos judiciais envolvendo o devedor, dos quais 11 (onze) já foram extintos e arquivados, e um processo o devedor é autor, conforme relatório apresentado pelo advogado responsável Themystocles Figueiredo, em 10/08/21. Recebemos, também, o relatório sobre a ação de Usucapião, como acima mencionado. Apenas com relação a um processo não foram apresentados esclarecimentos, pois a ação está arquivada e não indica a efetiva participação do devedor.
- Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas: indica uma ação trabalhista, para a qual foi comprovado o pagamento da condenação, conforme relatório apresentado pelo Advogado responsável.

Em que pese a existência dos apontamentos supra indicados, os demais documentos estão todos negativos e não indicam potenciais riscos à Operação.

Todavia, ressaltamos a importância de acompanhar a ação de usucapião movida contra o Devedor e que recai sobre o Imóvel objeto da garantia pretendida.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

3. Sobre a Sociedade

A Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso apontou a existência de uma micro empresa vinculada ao Devedor, denominada Willian A da Silva ME, registrada no CNPJ n.º 13.713.319/0001-06.

Não obstante termos solicitado todos os documentos pertinentes para analisar a situação da empresa e garantir a segurança jurídica da Operação, recebemos a informação de que a mesma foi encerrada em 03/08/2021, mediante liquidação voluntária, e por tal razão, alguns documentos não poderiam ser apresentados.

Foram apresentados os seguintes documentos com o respectivo status:

1. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis – Negativa
2. Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas Eletrônicas – Negativa
3. Certidão de Débitos Trabalhistas – TST – Negativa
4. Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis, Criminais, Fiscais e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos - Justiça Federal e TRF – Negativas
5. Certidão Conjunta de Tributos Mobiliários Municipais, ou declaração de contribuinte não cadastrado – Negativa
6. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria – Negativas
7. Certificado de Regularidade do FGTS – empregador não cadastrado
8. Certidão de débitos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Ministério da Economia – Negativa

A Certidão de Débitos da Receita Federal não pôde ser emitida, e não foi possível obter o Extrato do E-cac pois a empresa nunca esteve em funcionamento e não possui certificado digital. Como já foi registrada a baixa, a Receita Federal não emite mais nenhum documento.

Entretanto, considerando que os documentos apresentados estão todos negativos e não indicam qualquer pendência em nome da Empresa, podemos concluir que são baixos os riscos de existirem outras pendências que possam afetar o patrimônio pessoal do Devedor.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ademais, uma vez que a matrícula não apontou outros ônus além daqueles relatados neste Relatório, inferimos que existe um risco remoto de a situação financeira e fiscal da empresa impactarem sobre a garantia pretendida.

4. CONCLUSÃO

Ante todo o acima exposto, com base nas informações recebidas, além de certidões e documentos atualizados por esta Auditoria, todos descritos no Anexo I, bem como nossas considerações, ressalvas e apontamentos acima apresentados, objetivamente, podemos concluir que:

I – Com relação ao Imóvel:

- ✓ Existe uma hipoteca registrada na matrícula que deverá ser baixada e averbado o cancelamento, sob pena de haver impedimento no registro da alienação fiduciária, sendo certo que foi incluída nos documentos da operação a obrigação de que a baixa da hipoteca seja prenotada juntamente com o pedido de registro da Alienação Fiduciária de Imóvel;
- ✓ Existe uma ação de usucapião sobre uma parte do Imóvel, que pode impactar diretamente em parte da garantia pretendida, caso haja decisão favorável, uma vez que acarretará no desmembramento de uma área de aproximadamente 363ha;
- ✓ Está pendente de regularização o registro no CAR-MT, para constar a área total do Imóvel.
- ✓ Está pendente de apresentação a Certidão do Livro III do Cartório de Registro de Imóveis, cuja previsão é 22/09/2021.

II – Com relação ao Proprietário:

- ✓ Recomendamos o acompanhamento da ação de usucapião em seu nome, consoante acima exposto;
- ✓ Os demais documentos analisados não indicam apontamentos, ou não trazem óbices à Operação.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

SÃO PAULO SP
+55 11 3853 0310
RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES JUNIOR, 110
CJ 63/64 ITAIM BIBI

MUSTACCHI.COM.BR

III – Com relação à Sociedade:

- ✓ Não se verificam, com base nos documento e certidões recebidos, potenciais riscos à Operação, uma vez que os documentos apresentados não indicam apontamentos, e a empresa já está encerrada.

Todavia, considerando que a pretensão recai somente sobre a constituição de Alienação Fiduciária do Imóvel (e não sobre sua aquisição propriamente dita), bem como que não existem outros apontamentos na Matrícula além dos aqui reportados, entendemos que a situação da empresa representa poucos óbices à Operação.

Por fim, ressaltamos que as certidões apresentadas para análise estão vencidas, com data de expedição há mais de 30 (trinta) dias. Entretanto, considerando o prazo de fechamento da Operação, não solicitamos atualização dos documentos e apresentamos as ressalvas necessárias neste documento, conforme alinhado com estruturadores Eleva.

Assim, ressalvados todos os pontos acima elencados, concluímos, com base nos documentos analisados, que os riscos e óbices jurídicos para a efetivação da Operação neste momento, são remotos.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MUSTACCHI ADVOGADOS

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.

MUSTACCHI © 2016. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Marcelo Teixeira Menniti (CPF 283.950.948-25)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5JNJL-9YRVU-WWB4W-8RD4Y.